MANUALE PER TUTTI · D.LGS. 206/2005

Acquistare in tranquillità.

Una guida sul Codice del Consumo.

I tuoi diritti quando compri, in negozio o online, spiegati in modo semplice.



Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Testo vigente al 23 ottobre 2026

Realizzata con l'intelligenza artificiale, progettata dal legal designer
Michele Pozzo

PRIMA DI INIZIARE

Come usare questa guida.

Il Codice del Consumo è la legge che protegge chi compra beni e servizi per sé, non per lavoro. Ha circa 250 articoli. Qui li trovi tutti, raccolti in 16 capitoli per argomento.

Come è fatto ogni capitolo

Ogni capitolo si apre con il tema in una frase. Poi trovi un esempio concreto e le regole che contano davvero. Alla fine c'è sempre la tabella “Gli articoli di questo capitolo”: ogni articolo con il suo significato, in poche parole.

Passi pratici
Cosa fare, nell'ordine giusto.

Attenzione
Eccezioni, trappole e scadenze da non perdere.

Da sapere
Informazioni utili in più.

Un esempio
Una situazione reale, raccontata in breve.

Colori e icone servono solo ad aiutare l'occhio. Ogni riquadro ha sempre anche un titolo scritto, quindi la guida si capisce anche in bianco e nero o con un lettore di schermo.

Pensata per leggere bene

- **Carattere ad alta leggibilità.** Usiamo Inter con le forme "disambiguate": la l minuscola ha la coda, la I maiuscola ha le grazie e le cifre 3, 6 e 9 sono aperte. Così lettere simili non si confondono.
- **Contrasto alto.** Tutti i testi superano il livello AAA delle linee guida WCAG (almeno 7 a 1).
- **Poco testo per pagina.** Righe brevi, molto spazio tra i paragrafi, testo allineato a sinistra e mai giustificato.
- **PDF navigabile.** Il file è "taggato" per i lettori di schermo e ha i segnalibri: puoi saltare ai capitoli dal pannello laterale del tuo lettore PDF.

Da sapere

Questa guida spiega la legge in modo semplice, ma non sostituisce il testo ufficiale né il parere di un professionista. Per un caso concreto puoi rivolgerti a un'associazione dei consumatori o a un avvocato.

La guida è stata realizzata con l'intelligenza artificiale ed è stata progettata dal legal designer Michele Pozzo, che ne ha definito il metodo, la struttura e i criteri di accessibilità.

INDICE

Cosa trovi in questa guida.

1	Le basi: chi è il consumatore	Artt. 1–3, 38, 142–146
2	Etichette, lingua italiana e prezzi	Artt. 4–17-bis
3	Pubblicità e pratiche scorrette	Artt. 18–32
4	Clausole ingiuste nei contratti	Artt. 33–37-bis
5	Prima di comprare: cosa devono dirti	Artt. 39–51, 68
6	Il diritto di cambiare idea	Artt. 52–59
7	Banca e assicurazione a distanza	Artt. 59-bis–59-terdecies, 67-bis ss.
8	Consegna, pagamenti e rinnovi	Artt. 60–67
9	Multiproprietà, viaggi e servizi pubblici	Artt. 69–101
10	Prodotti sicuri	Artt. 102–113
11	Danni da prodotti difettosi	Artt. 114–127
12	Il diritto alla riparazione	Artt. 127-bis–127-undecies
13	La garanzia legale di 2 anni	Artt. 128–135-septies
14	App, abbonamenti e contenuti digitali	Artt. 135-octies ss.

15 Associazioni e azioni collettive — Artt. 136–140-quaterdecies

16 Risolvere una lite senza tribunale — Artt. 141–141-decies

A Modulo di recesso pronto da usare — Allegato I

B A chi rivolgerti

C Parole difficili, spiegate

CAPITOLO 1 · ARTT. 1–3, 38, 142–146

Le basi.
Chi è il consumatore.

Prima di tutto: a chi si applica questa legge? A te, ogni volta che compri qualcosa per la tua vita privata da qualcuno che lo vende per lavoro.



IN UNA FRASE

Sei un consumatore quando compri per te, non per il tuo lavoro.

UN ESEMPIO

Giulia è grafica. Compra un portatile per i film e le foto delle vacanze: è una consumatrice ed è protetta dal Codice. Se lo compra con la partita IVA per lo studio, non lo è.

Le due parti di ogni acquisto

- **Il consumatore** (o utente) è una persona fisica che compra per scopi personali, non per la sua attività. Un'azienda, anche piccola, non è un consumatore.
- **Il professionista** è chi vende o fornisce un servizio per lavoro: un negozio, un sito, un'azienda, un artigiano. Può essere una persona o una società, e anche qualcuno che agisce per suo conto.

Il **produttore** è chi fabbrica il bene, chi lo importa in Europa o chi ci mette sopra il suo marchio. Conta quando un prodotto è pericoloso o difettoso (capitoli 10 e 11).

I tuoi diritti fondamentali

L'articolo 2 elenca i diritti che la legge considera fondamentali per ogni consumatore:

- salute, sicurezza e qualità di prodotti e servizi;
- informazioni chiare e pubblicità corretta;
- pratiche commerciali oneste, in buona fede;
- contratti trasparenti ed equi;
- educazione al consumo e libertà di associarsi;
- servizi pubblici di qualità.

Cosa puoi fare	Cosa non puoi fare
✓ Far valere questi diritti anche se il contratto dice il contrario	✗ Rinunciare ai tuoi diritti, nemmeno firmando: la rinuncia non vale
✓ Contare sulla legge italiana anche se il contratto sceglie quella di un altro Paese	✗ Usare il Codice se compri per lavoro
✓ Usare il Codice civile per tutto ciò che il Codice del Consumo non dice	✗ Usarlo se compri da un privato, per esempio un usato tra persone

> ⚠ **Attenzione**
>
> - **Sui siti dove vendono anche i privati** controlla sempre chi è il venditore. Se è un privato, il Codice non si applica (lo vedi nel capitolo 5).
> - Alcune parti del Codice usano definizioni un po' diverse. Per la pubblicità, per esempio, è “consumatore” anche chi riceve un messaggio commerciale senza comprare nulla.

Gli articoli di questo capitolo

Ogni articolo, in poche parole.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 1	Lo scopo del Codice: riordinare le regole sugli acquisti e garantire un'alta tutela ai consumatori.
Art. 2	I diritti fondamentali dei consumatori, anche in forma collettiva tramite le associazioni.
Art. 3	Le definizioni di base: consumatore, professionista, produttore, prodotto, associazioni.
Art. 38	Per tutto ciò che il Codice non regola, ai contratti si applica il Codice civile.
Art. 142	Ha spostato nel Codice del Consumo le vecchie norme del Codice civile sulle clausole abusive.
Art. 143	I tuoi diritti sono irrinunciabili. Se il contratto sceglie una legge straniera, ti resta comunque la tutela minima italiana.
Art. 144	Ogni nuova legge sulla materia deve modificare espressamente il Codice, così resta tutto in un unico posto.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 144-bis	Il Ministero delle imprese e le autorità collaborano con quelle degli altri Paesi UE contro le violazioni.
Art. 145	Le Regioni possono fare leggi proprie sull'educazione e l'informazione dei consumatori.
Art. 146	Elenca le vecchie leggi abrogate quando è nato il Codice, nel 2005.

CAPITOLO 2 · ARTT. 4–17-BIS

Etichette e prezzi. Leggere prima di comprare.

Ogni prodotto deve dirti cos'è, chi lo fa e quanto costa davvero, in italiano. E gli sconti devono essere veri.

IN UNA FRASE

Hai diritto a informazioni chiare, in italiano, e a prezzi che puoi confrontare.

Cosa deve esserci sull'etichetta

Ogni prodotto venduto in Italia deve riportare, in modo visibile e leggibile:

- il nome del prodotto;
- il nome o il marchio e l'indirizzo, anche email, del produttore o dell'importatore europeo;
- il Paese d'origine, se è fuori dall'Unione europea;
- i materiali o le sostanze che possono essere dannosi per le persone, le cose o l'ambiente;
- i materiali e la lavorazione, quando contano per la qualità;
- le istruzioni e le precauzioni d'uso. Queste possono stare anche in un libretto, pure digitale.

Le informazioni devono essere **almeno in italiano**. Se ci sono più lingue, l'italiano non può essere scritto più piccolo delle altre. Un prodotto senza

queste indicazioni non può essere venduto.

Il prezzo giusto per confrontare

Oltre al prezzo finale, con IVA e tasse comprese, il negozio deve indicare il **prezzo al chilo, al litro o al metro**. Così puoi capire subito quale confezione conviene. Per i prodotti sfusi basta il prezzo al chilo. Per gli alimenti sott'olio o in salamoia il prezzo si calcola sul peso sgocciolato.

Sconti: quale prezzo di partenza

Quando un negozio annuncia uno sconto, deve mostrare il **prezzo precedente**. Per legge è il prezzo più basso praticato a tutti negli ultimi 30 giorni prima dello sconto. Non può alzare il prezzo la settimana prima per far sembrare lo sconto più grande.

30 giorni
Il prezzo “prima” è il più basso del mese precedente

6 mesi
Durata dell'avviso “confezione più piccola”

1° luglio 2026
Da quando vale l'avviso sulle confezioni ridotte

Confezioni più piccole allo stesso prezzo

Succede che la confezione resti uguale ma dentro ci sia meno prodotto, e il prezzo al chilo salga. Dal 1° luglio 2026 il produttore deve scriverlo sulla confezione per 6 mesi, con questa frase: **“Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X rispetto alla precedente quantità”**.

Cosa puoi pretendere

- ✓ Etichetta e istruzioni in italiano
- ✓ Prezzo al chilo o al litro accanto al prezzo finale
- ✓ Il vero prezzo dei 30 giorni prima, accanto a ogni sconto
- ✓ Al distributore di benzina, solo i prezzi realmente applicati

Dove le regole cambiano

- ✗ Niente prezzo al chilo al bar o al ristorante, né nelle aste e per l'arte
- ✗ Niente prezzo al chilo nei distributori automatici e per i gelati monodose
- ✗ La regola dei 30 giorni non vale per i freschi deperibili
- ✗ Né per i “prezzi di lancio” che poi salgono

⚠ Attenzione

- Per un prodotto in vendita da meno di 30 giorni, il negozio deve dirti a quale periodo si riferisce il prezzo “prima”.
- Se lo sconto aumenta durante la stessa promozione (prima −20%, poi −40%), il prezzo di partenza resta quello prima del primo sconto.

→ Passi pratici

1. Confronta il **prezzo al chilo o al litro**, non quello della confezione.
2. Davanti a uno sconto, cerca il **prezzo precedente**. Se manca, fai una foto.
3. Segnala etichette senza italiano o sconti falsi al Comune (polizia municipale) o alla Camera di commercio.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 4	L'educazione dei consumatori: deve far conoscere i diritti, non fare pubblicità, e badare ai più vulnerabili.
Art. 5	Le informazioni devono essere chiare e adatte al mezzo usato. Sicurezza, composizione e qualità sono sempre essenziali.
Artt. 6–7	Cosa deve esserci sull'etichetta e dove. Le istruzioni possono stare in un libretto, anche digitale.
Art. 8	Se una legge europea specifica regola già un prodotto (per esempio i cibi), vale quella.
Art. 9	Tutte le informazioni almeno in italiano, scritte non più piccole delle altre lingue.
Art. 10	Un decreto del Ministero indica i dettagli e le eccezioni sulle etichette.
Art. 11	È vietato vendere prodotti senza le indicazioni obbligatorie.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 12	Sanzione per chi le vende: da 516 a 25.823 euro.
Art. 13	Le definizioni: prezzo di vendita, prezzo per unità di misura, sfuso, preconfezionato.
Art. 14	Obbligo di indicare il prezzo al chilo o al litro, anche nella pubblicità e nei cataloghi.
Art. 15	Come si indica il prezzo per unità. I distributori di carburante espongono solo i prezzi reali, visibili dalla strada.
Art. 15-bis	Confezioni ridotte: dal 1° luglio 2026 va scritto sulla confezione per 6 mesi.
Art. 16	I prodotti esentati dal prezzo al chilo, come i distributori automatici e i gelati monodose.
Art. 17	Sanzioni per chi non indica il prezzo per unità di misura.
Art. 17-bis	Annunci di sconto: va indicato il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti, con sanzioni per chi non lo fa.

CAPITOLO 3 · ARTT. 18–32

Pubblicità e vendite. Niente trucchi, niente pressioni.

Un'azienda non può ingannarti né metterti sotto pressione per farti comprare. Questo vale prima, durante e dopo l'acquisto.



IN UNA FRASE

Sono vietate le pratiche che ti spingono a una scelta che altrimenti non faresti.

Quando una pratica è scorretta

Una “pratica commerciale” è qualsiasi cosa faccia un'azienda per venderti un prodotto: pubblicità, offerte, telefonate, il modo in cui presenta un sito. È scorretta quando non rispetta la normale diligenza e può falsare la decisione di un consumatore medio. Se si rivolge a persone più fragili, come bambini o anziani, si giudica con i loro occhi.

Ci sono due grandi famiglie.

1. Le pratiche ingannevoli

Ti danno informazioni false, o vere ma presentate in modo da confonderti, oppure ti nascondono qualcosa di importante. Per esempio sul prezzo, sulle caratteristiche del prodotto, sui tuoi diritti, sull'impatto ambientale o sulla durata.

2. Le pratiche aggressive

Limitano la tua libertà di scelta con molestie, minacce o pressioni, oppure approfittano di un momento difficile della tua vita. È aggressivo anche rendere complicato disdire un contratto o cambiare fornitore.

UN ESEMPIO

Marco vede un'offerta “solo per oggi” su uno smartphone. Il giorno dopo l'offerta è ancora lì, uguale. Dichiarare falsamente che un'offerta dura pochissimo, per farti decidere in fretta, è sempre una pratica ingannevole.

Le pratiche sempre vietate

La legge contiene una “lista nera”: queste pratiche sono vietate in ogni caso, senza bisogno di altre prove. Eccone alcune tra le più comuni.

- Finte offerte a tempo, per farti decidere subito.
- Pubblicizzare un prodotto a un prezzo sapendo di non averlo, per venderti altro.
- Recensioni false, o dire che le recensioni sono verificate senza controllarle davvero.
- Pubblicità nascosta nei contenuti o nei risultati di ricerca, senza dire che è a pagamento.
- Chiamare “gratis” qualcosa per cui paghi più delle sole spese di consegna.
- Presentare come un vantaggio dell'offerta un diritto che hai già per legge.
- Promettere premi che non esistono, o chiedere soldi per ritirarli.

- Sistemi “a piramide” in cui guadagni soprattutto se entrano altre persone.
- Telefonate o messaggi commerciali ripetuti che non hai chiesto.
- Pretendere il pagamento di cose che non hai ordinato.
- Pubblicità che esortano i bambini a comprare o a convincere i genitori.

Le novità su ambiente e durata

Dal 27 settembre 2026, con le nuove regole europee sulla transizione verde, sono vietati anche:

- le scritte ambientali vaghe (“green”, “eco”, “rispettoso dell'ambiente”) che l'azienda non può dimostrare;
- i marchi di sostenibilità non certificati da un ente indipendente o pubblico;
- dire che un prodotto ha un impatto “neutro” sul clima solo perché l'azienda compensa le emissioni;
- nascondere che un aggiornamento software peggiorerà il funzionamento del prodotto;
- promettere una durata falsa, o presentare come riparabile un bene che non lo è;
- spingerti a cambiare cartucce o ricambi prima del necessario.

Cosa puoi fare	Cosa non è vietato
✓ Segnalare la pratica all'Antitrust (AGCM), anche online e gratis	✗ Le esagerazioni evidenti che nessuno prende alla lettera (“il caffè più buono dell'universo”)
✓ Chiedere al giudice il risarcimento del danno	✗ Le offerte a tempo vere
✓ Chiedere una riduzione del prezzo o sciogliere il contratto	✗ La pubblicità dichiarata come tale
✓ Non pagare per prodotti che non hai ordinato	

fino a 10 milioni €

La multa che l'AGCM può dare per una pratica scorretta

4% del fatturato

Il massimo per le violazioni che coinvolgono più Paesi UE

Televendite

Le televendite in TV, comprese quelle di maghi, cartomanti e pronostici, hanno regole in più. Non possono sfruttare la superstizione, la credulità o la paura, né offendere la dignità o mostrare violenza. Non possono vendere sigarette. Non possono rivolgersi ai minorenni spingendoli a comprare o a convincere i genitori.

⚠ Attenzione

- Nei mutui, la banca non può obbligarti ad aprire un conto o a fare un'assicurazione presso di lei: è una pratica scorretta.
- Non ti possono chiedere un sovrapprezzo per pagare online con un certo strumento.

→ Passi pratici

1. Conserva le prove: screenshot della pubblicità, email, registrazioni delle offerte.
2. Segnala la pratica all'AGCM dal sito **agcm.it**. È gratuito e non serve un avvocato.
3. Per riavere i soldi o un risarcimento, rivolgiti a un'associazione dei consumatori o al giudice.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 18	Le definizioni: pratica commerciale, consumatore medio, asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità.
Art. 19	Le regole valgono prima, durante e dopo l'acquisto. Proteggono anche le microimprese.
Art. 20	Il divieto generale di pratiche scorrette e quando una pratica lo è.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 21	Le azioni ingannevoli, incluse quelle su ambiente, durata e riparabilità. Vietate le polizze o i conti imposti con il mutuo.
Art. 22	Le omissioni ingannevoli: cosa non ti possono nascondere, anche su recensioni, marketplace e criteri di ordinamento dei risultati.
Art. 22-bis	I traghetti devono pubblicizzare un unico prezzo con tasse e oneri inclusi.
Art. 23	La lista nera delle pratiche sempre ingannevoli.
Artt. 24–25	Le pratiche aggressive e gli elementi per riconoscerle: molestie, minacce, ostacoli alla disdetta.
Art. 26	La lista nera delle pratiche sempre aggressive.
Art. 27	I poteri dell'AGCM: indagini, oscuramento dei siti, multe. Puoi chiedere al giudice risarcimento, riduzione del prezzo o fine del contratto.
Art. 27-bis	I codici di condotta che le associazioni di imprese possono adottare.
Art. 27-ter	Si può provare prima l'autodisciplina, senza perdere il diritto di andare all'AGCM o dal giudice.
Art. 27-quater	Il Ministero pubblica online le informazioni su reclami, codici di condotta e decisioni.
Art. 28	Il capo sulle televendite si applica anche a maghi, cartomanti e pronostici.
Art. 29	Le televendite non possono sfruttare superstizione, credulità o paura.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 30	Divieti: offese alla dignità, discriminazioni, tabacco, messaggi ingannevoli.
Art. 31	La tutela dei minorenni nelle televendite.
Art. 32	Le sanzioni per le televendite.

CAPITOLO 4 · ARTT. 33–37-BIS

Clausole ingiuste. Anche se le hai firmate.

Nei contratti già scritti dall'azienda (condizioni generali, moduli, “accetto i termini”) alcune clausole non valgono, anche se le hai accettate.



IN UNA FRASE

Una clausola che squilibra il contratto a tuo danno è nulla.

Cos'è una clausola vessatoria

È una clausola che crea un **significativo squilibrio** tra i tuoi diritti e quelli dell'azienda. Per esempio: tu sei vincolato, lei no; tu paghi penali enormi, lei nessuna. Si giudica guardando il tipo di prodotto, il momento della firma e il resto del contratto.

La clausola vessatoria è **nulla**: si considera come non scritta. Il resto del contratto però resta valido. La nullità funziona solo a tuo vantaggio e il giudice può rilevarla anche se tu non lo chiedi.

UN ESEMPIO

Sara si iscrive in palestra con un contratto annuale. Una clausola dice che le eventuali cause si discutono a Milano, dove ha sede la catena. Sara vive a Bari. Quella clausola si presume vessatoria: il giudice competente è quello della città dove vive lei.

Clausole che si presumono ingiuste

La legge elenca molte clausole che si considerano vessatorie, salvo che l'azienda dimostri il contrario. Le più frequenti:

- escludere o limitare la responsabilità dell'azienda se non fa ciò che ha promesso;
- penali di importo manifestamente eccessivo a tuo carico;
- permettere solo all'azienda di recedere, o di trattenere i tuoi soldi se recede lei;
- trattenere la caparra se rinunci tu, senza restituirti il doppio se rinuncia lei;
- cambiare le condizioni o il prodotto da sola, senza un motivo indicato nel contratto;
- aumentare il prezzo senza darti la possibilità di andartene;
- chiederti la disdetta con un anticipo eccessivo per evitare il rinnovo automatico;
- vincolarti a clausole che non hai potuto leggere prima di firmare;
- scegliere un tribunale diverso da quello della tua città;
- obbligarti a usare un solo organismo di conciliazione, o rendere difficile ricorrervi.

Le clausole sempre nulle

Tre clausole sono nulle anche se sono state trattate una per una con te: quelle che escludono la responsabilità per morte o danni alla persona, quelle che escludono le tue azioni se l'azienda non adempie, e quelle che ti vincolano a condizioni che non potevi conoscere.

I tuoi diritti

- ✓ Contratti scritti in modo chiaro e comprensibile
- ✓ Se una clausola è ambigua, vale il senso più favorevole a te
- ✓ Far causa nella tua città
- ✓ Segnalare le clausole all'AGCM

I limiti

- ✗ Non si contesta il prezzo in sé, se è indicato chiaramente
- ✗ Non sono vessatorie le clausole che ripetono la legge
- ✗ Né quelle davvero trattate con te, una per una

⚠ Attenzione

- Nei moduli prestampati tocca all'azienda dimostrare che una clausola è stata davvero trattata con te.
- Per i servizi finanziari le regole sono più elastiche. La banca può cambiare tassi e condizioni per un giustificato motivo, ma tu hai sempre il diritto di recedere.

→ Passi pratici

1. Prima di firmare, cerca le parole **penale, recesso, rinnovo, foro competente, modifica**.
2. Se trovi una clausola ingiusta, contestala per iscritto all'azienda, citando l'art. 33 del Codice del Consumo.
3. Puoi segnalarla all'AGCM, che può dichiararla vessatoria e multare l'azienda.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 33	Cos'è una clausola vessatoria e l'elenco di quelle che si presumono tali. Regole speciali per i servizi finanziari.
Art. 34	Come si valuta: conta il contesto. Non sono vessatorie le clausole che ripetono la legge o che sono state davvero trattate.
Art. 35	Clausole scritte in modo chiaro. In caso di dubbio vale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Art. 36	La nullità di protezione: cade solo la clausola, il contratto resta. Tre clausole sono nulle sempre.
Art. 37	Le associazioni possono chiedere al giudice di vietare l'uso di clausole abusive.
Art. 37-bis	L'AGCM può dichiarare vessatorie le clausole, pubblicare la decisione e multare fino a 10 milioni di euro. Le imprese possono chiederle un parere preventivo.

CAPITOLO 5 · ARTT. 39–51, 68

Prima di comprare. Cosa devono dirti.

Che tu compri in negozio, online, al telefono o a casa tua, l'azienda deve darti alcune informazioni prima che tu sia vincolato. Se non lo fa, ne paga le conseguenze.



IN UNA FRASE

Prima di pagare devi sapere chi vende, cosa compri, quanto spendi in tutto e come puoi tirarti indietro.

Tre modi di comprare

- **In negozio**: nel locale dove l'azienda vende abitualmente, anche un banco fisso al mercato.
- **A distanza**: senza mai incontrarvi di persona, cioè online, per telefono, per email o per posta.
- **Fuori dai locali commerciali**: a casa tua, in ufficio, per strada, in una gita promozionale, oppure in negozio subito dopo che ti hanno fermato altrove.

Per gli acquisti a distanza e fuori dai locali le regole sono più severe, perché hai meno tempo per riflettere o non vedi il prodotto. Lì hai anche il diritto di recesso (capitolo 6).

Le informazioni obbligatorie

In ogni caso l'azienda deve dirti in modo chiaro:

- le caratteristiche principali del prodotto o del servizio;
- chi è, dove ha sede, telefono e email;
- il **prezzo totale** con le tasse e tutte le spese. Per gli abbonamenti, il costo per ogni periodo di fatturazione;
- come paghi, quando arriva la merce e come gestisce i reclami;
- che esiste la **garanzia legale di 2 anni**, e da settembre 2026 con un avviso grafico uguale in tutta Europa;
- durata del contratto, rinnovo automatico e come disdire;
- compatibilità e aggiornamenti dei prodotti digitali e, se disponibile, l'indice di riparabilità.

Per gli acquisti online o fuori dai locali si aggiungono le regole sul recesso, il modulo di recesso, chi paga il reso, se il prezzo è stato **personalizzato** da un algoritmo e le eventuali procedure di conciliazione.

UN ESEMPIO

Luca compra delle cuffie su un marketplace. Prima di pagare, il sito deve dirgli se il venditore è un'azienda o un privato. È un privato: il sito deve avvisarlo che non avrà i diritti del consumatore, come il recesso e la garanzia legale.

Il pulsante “ordine con obbligo di pagare”

Online, subito prima dell'ordine, devi vedere di nuovo in evidenza le caratteristiche, il prezzo totale e la durata. Il pulsante finale deve dire

chiaramente che stai pagando, per esempio “ordine con obbligo di pagare”. **Se il sito non lo fa, non sei vincolato dal contratto.**

I tuoi diritti

- ✓ Non pagare spese che non ti hanno indicato prima
- ✓ Ricevere una conferma del contratto su carta o via email
- ✓ Al telefono, essere vincolato solo dopo aver accettato per iscritto
- ✓ Sapere all'inizio della chiamata chi ti telefona e perché

Esclusi da queste regole

- ✗ Sanità, scommesse e giochi d'azzardo
- ✗ Acquisto o affitto di case, e contratti dal notaio
- ✗ Pacchetti turistici e multiproprietà, che hanno regole proprie
- ✗ Biglietti di treni, aerei e bus (salvo poche regole)
- ✗ Distributori automatici, consegne di spesa a domicilio ricorrenti
- ✗ Vendite fuori dai locali fino a 50 euro

⚠ Attenzione: luce e gas al telefono

- È vietato chiamarti o mandarti messaggi per proporti contratti di luce e gas, a meno che tu non l'abbia chiesto o sia già loro cliente e abbia dato il consenso.
- Il contratto firmato dopo una chiamata vietata è **nullo**. Puoi segnalare il numero al Garante privacy e all'AGCOM.

→ Passi pratici

1. Prima di pagare, controlla **chi vende** e il **prezzo totale** con le spese.
2. Salva la conferma d'ordine e le condizioni di vendita: sono parte del contratto.
3. Al telefono non dire mai “sì” per accettare: chiedi l'offerta per iscritto e leggila con calma.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 39	Le attività commerciali devono rispettare buona fede, correttezza e lealtà.
Artt. 40–42	Abrogati: le vecchie regole sul credito al consumo.
Art. 43	Il credito al consumo (prestiti, rate) è regolato dal Testo unico bancario.
Art. 44	Per gli acquisti in negozio valgono anche le norme generali sul commercio.
Art. 45	Le definizioni: contratto a distanza, fuori dai locali, supporto durevole, contenuto digitale, marketplace.
Art. 46	Queste regole valgono per tutti i contratti a pagamento, anche luce, gas e acqua, e anche quando “paghi” con i tuoi dati personali.
Art. 47	I contratti esclusi: servizi sociali, sanità, azzardo, immobili, pacchetti turistici, multiproprietà, trasporto passeggeri, distributori automatici, vendite fuori dai locali fino a 50 euro.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 48	Le informazioni da dare quando compri in negozio, inclusa la garanzia legale.
Art. 49	Le informazioni da dare quando compri online o fuori dai locali. Se mancano le spese, non le paghi. La prova spetta all'azienda.
Art. 49-bis	I marketplace devono dirti se il venditore è un'azienda o un privato e come vengono ordinati i risultati.
Art. 50	Fuori dai locali: informazioni su carta (o altro supporto, se sei d'accordo) e copia del contratto firmato.
Art. 51	A distanza: pulsante “ordine con obbligo di pagare”, conferma scritta, regole per le telefonate e divieto di telemarketing per luce e gas.
Art. 68	Per il commercio elettronico vale anche la legge sui servizi della società dell'informazione (D.Lgs. 70/2003).

CAPITOLO 6 · ARTT. 52–59

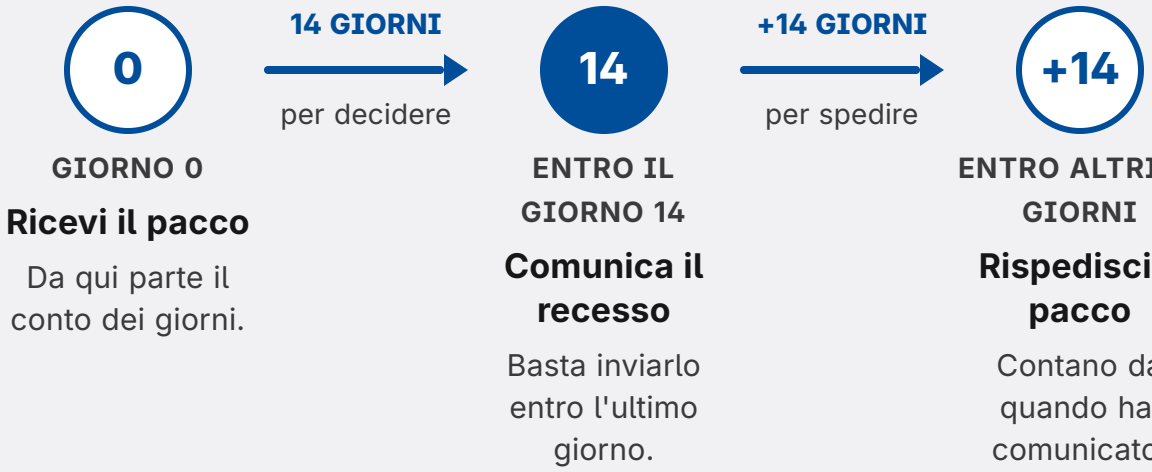
Hai comprato online? Puoi cambiare idea.

Quando compri a distanza o fuori da un negozio hai 14 giorni per ripensarci e restituire quello che hai comprato, senza spiegare il perché.

IN UNA FRASE

Il recesso è il tuo diritto a cambiare idea: annulli l'acquisto e riavi i soldi.

I tempi: due volte 14 giorni



Da quando si conta. Per i beni, dal giorno in cui tu, o una persona che hai indicato (non il corriere), ricevi il pacco. Se l'ordine arriva in più

pacchi, dall'ultimo. Per i servizi, per luce, gas e contenuti digitali scaricati, dal giorno in cui firmi il contratto.

E il rimborso? Il negozio deve ridarti tutti i soldi, comprese le spese di consegna standard, entro 14 giorni da quando gli comunichi il recesso, con lo stesso metodo di pagamento. Può aspettare di ricevere il pacco o la prova che l'hai spedito.

14 giorni
Per recedere, nella maggior parte dei casi

30 giorni
Se il venditore è venuto a casa tua senza invito o in una gita promozionale

+12 mesi
Se nessuno ti ha informato del diritto di recesso

Come si comunica

Puoi usare il **modulo di recesso** (lo trovi pronto nell'appendice A) oppure una qualsiasi dichiarazione chiara, per esempio un'email: “Recedo dall'ordine n. …”. Il recesso vale se lo invii prima della scadenza.

Novità dal 19 giugno 2026. Se hai comprato tramite un sito o un'app, il venditore deve offrirti una **funzione di recesso** sempre visibile, con la scritta “recedere dal contratto qui”. Inserisci nome e ordine, premi “conferma recesso” e ricevi subito una ricevuta con data e ora.

Cosa puoi fare	Quando non puoi recedere
✓ Recedere senza motivo e senza penali	✗ Prodotti su misura o personalizzati
✓ Provare il prodotto come faresti in negozio	✗ Beni che si deteriorano o scadono presto
✓ Comunicarlo come vuoi: modulo, email, pulsante online	✗ Prodotti sigillati per igiene, se li hai aperti
✓ Riavere tutti i soldi, spedizione standard inclusa	✗ CD, DVD e software sigillati che hai aperto
	✗ Viaggi, hotel, noleggi, eventi con una data fissata

Le altre eccezioni

Il recesso è escluso anche per: giornali e riviste (ma non gli abbonamenti); acquisti alle aste pubbliche; beni che una volta consegnati si mescolano con altri (per esempio il carburante nel serbatoio); prodotti il cui prezzo dipende dai mercati finanziari; vini pregiati con consegna dopo 30 giorni e prezzo legato al mercato; riparazioni urgenti che hai chiesto tu a domicilio.

Servizi e contenuti digitali. Se chiedi che un servizio inizi subito, e accetti espressamente di perdere il recesso a servizio concluso, non puoi più recedere quando è stato eseguito del tutto. Se recedi prima, paghi solo la parte già ricevuta. Per un film o un'app da scaricare perdi il recesso quando inizia il download, ma solo se hai dato il consenso e ricevuto la conferma.

⚠ Attenzione

- **Le spese per rispedire** di solito le paghi tu, se il negozio te l'aveva detto prima. Molti offrono il reso gratis: controlla. Se non ti hanno avvisato, le paga il negozio.
- **Se usi il prodotto** più di quanto serve per provarlo, il negozio può trattenere una parte del rimborso.
- **Tocca a te provare** di aver comunicato il recesso in tempo: usa email, PEC, raccomandata o il pulsante online, e conserva la ricevuta.
- Se avevi preso anche un contratto collegato, per esempio un'assistenza o un finanziamento, si scioglie anche quello, senza costi.

→ Passi pratici

1. **Comunica il recesso** entro 14 giorni: pulsante “recedere dal contratto qui”, modulo del negozio o un'email chiara.
2. **Imballa bene il prodotto**, con accessori, manuali e, se puoi, la confezione originale.
3. **Spedisci con tracciamento** entro altri 14 giorni e tieni la ricevuta fino al rimborso.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 52	Il diritto di recesso: 14 giorni (30 per visite a domicilio non richieste e gite promozionali) e da quando si contano.
Art. 53	Se non ti informano del recesso, il termine si allunga di 12 mesi.
Art. 54	Come si esercita: modulo o qualsiasi dichiarazione esplicita, inviata prima della scadenza. La prova spetta al consumatore.
Art. 54-bis	La funzione di recesso online “recedere dal contratto qui”, con conferma e ricevuta immediata.
Art. 55	Con il recesso finiscono gli obblighi di entrambe le parti.
Art. 56	Il rimborso entro 14 giorni, con lo stesso mezzo di pagamento. Regole sui dati e contenuti digitali.
Art. 57	Cosa devi fare tu: restituire entro 14 giorni, pagare il reso se avvisato, rispondere solo dell'uso eccessivo.
Art. 58	Il recesso scioglie anche i contratti accessori, senza costi.
Art. 59	I casi in cui il recesso è escluso. Per le visite a domicilio non richieste alcune eccezioni non valgono.

CAPITOLO 7 · ARTT. 59-BIS–59-TERDECIES

Banca e assicurazione. Firmare online, con calma.

Conti, carte, prestiti, assicurazioni e investimenti si sottoscrivono sempre più spesso da un'app o al telefono. Dal 19 giugno 2026 le regole sono nuove e più chiare.

IN UNA FRASE

Per un servizio finanziario preso a distanza hai 14 giorni per ripensarci e diritto a spiegazioni da una persona.

UN ESEMPIO

Anna attiva dal telefono un'assicurazione sulla casa proposta dall'app della banca. Una settimana dopo trova un'offerta migliore. Può recedere entro 14 giorni, senza penali e senza spiegare il motivo, e non deve pagare nulla per i giorni di copertura.

Cosa devono dirti prima

In tempo utile, e comunque prima della firma, la banca o l'assicurazione deve darti su supporto durevole (per esempio un PDF o un'email): chi è e chi la controlla, cosa offre, il **prezzo totale** con commissioni e tasse, i rischi, il diritto di recesso, la durata minima e come lamentarti.

Se hai una disabilità visiva puoi chiedere queste informazioni in un formato accessibile.

Online le informazioni possono essere a “strati”, ma devi sempre poterle vedere, salvare e stampare in un unico documento. Se le ricevi meno di un giorno prima della firma, devi ricevere un promemoria sul recesso tra 1 e 7 giorni dopo.

Il diritto a parlare con una persona

Prima della firma hai diritto a **spiegazioni gratuite** per capire se il prodotto fa per te. Se tutto avviene online, puoi chiedere e ottenere l'intervento di una persona, non solo di un chatbot. Lo stesso vale dopo la firma, nei casi giustificati: un rinnovo, una difficoltà seria, condizioni poco chiare.

14 giorni
Per recedere, senza penali né motivo

30 giorni
Per previdenza integrativa individuale e assicurazioni vita

30 giorni
Per i rimborsi reciproci dopo il recesso

I tuoi diritti	Niente recesso per
✓ Recedere in 14 giorni, anche con il pulsante online	✗ Azioni, fondi, cambi di valuta e altri prodotti legati ai mercati
✓ Pagare solo il servizio già ricevuto, mai una penale	✗ Polizze viaggio e bagagli sotto un mese
✓ Non pagare nulla se recedi da un'assicurazione	✗ Contratti eseguiti del tutto su tua richiesta scritta
✓ Un'app in cui disdire non è più difficile che sottoscrivere	

⚠ Attenzione

- I 14 giorni partono dalla firma o, se è dopo, dal giorno in cui ricevi tutte le informazioni. Se non le ricevi mai, il termine scade dopo 12 mesi e 14 giorni.
- Per i servizi di investimento il contratto resta sospeso durante i giorni del recesso.
- Se la banca ostacola il recesso o non ti rimborsa, il contratto è nullo e puoi chiedere i danni.

→ Passi pratici

1. Scarica e conserva il documento con tutte le informazioni prima di firmare.
2. Se qualcosa non è chiaro, chiedi di parlare con una persona: è un tuo diritto.
3. Per recedere usa la funzione online o scrivi entro 14 giorni, e conserva la ricevuta.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 59-bis	Le regole valgono per tutti i servizi finanziari venduti a distanza. Se il contratto sceglie un'altra legge, la tutela italiana resta.
Art. 59-ter	Le definizioni: interfaccia online e informazioni “a strati”.
Art. 59-quater	L'elenco delle informazioni obbligatorie prima della firma, anche in formato accessibile.
Art. 59-quinquies	Al telefono: subito chi chiama e perché, e se la chiamata è registrata.
Art. 59-sexies	Tocca alla banca o all'assicurazione provare di averti informato.
Art. 59-septies	Se le norme di settore chiedono più informazioni, valgono anche quelle.
Art. 59-octies	Il recesso: 14 giorni (30 per previdenza e vita), da quando decorre e quando è escluso.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 59-novies	Cosa paghi se recedi: solo il servizio ricevuto. Nulla per le assicurazioni. Rimborsi entro 30 giorni.
Art. 59-decies	Il diritto a spiegazioni adeguate e gratuite, e a un intervento umano se tutto è online.
Art. 59-undecies	App e siti non possono manipolarti: niente scelte messe in risalto, pop-up insistenti, disdette più difficili delle iscrizioni.
Art. 59-duodecies	Banca d'Italia, IVASS, Consob e COVIP possono vietare le pratiche non conformi.
Art. 59-terdecies	Multe da 7.500 a 75.000 euro. Il contratto è nullo se ostacolano il recesso o ti informano male.
Artt. 67-bis–67-viciesbis	Abrogati dal 19 giugno 2026: le vecchie regole sui servizi finanziari a distanza, sostituite da quelle sopra.

CAPITOLO 8 · ARTT. 60–67

Consegna e pagamenti. Altri diritti di tutti i giorni.

Quando arriva il pacco, chi rischia se si rompe in viaggio, quanto costa pagare con la carta, cosa succede con i rinnovi automatici. Le risposte sono qui.



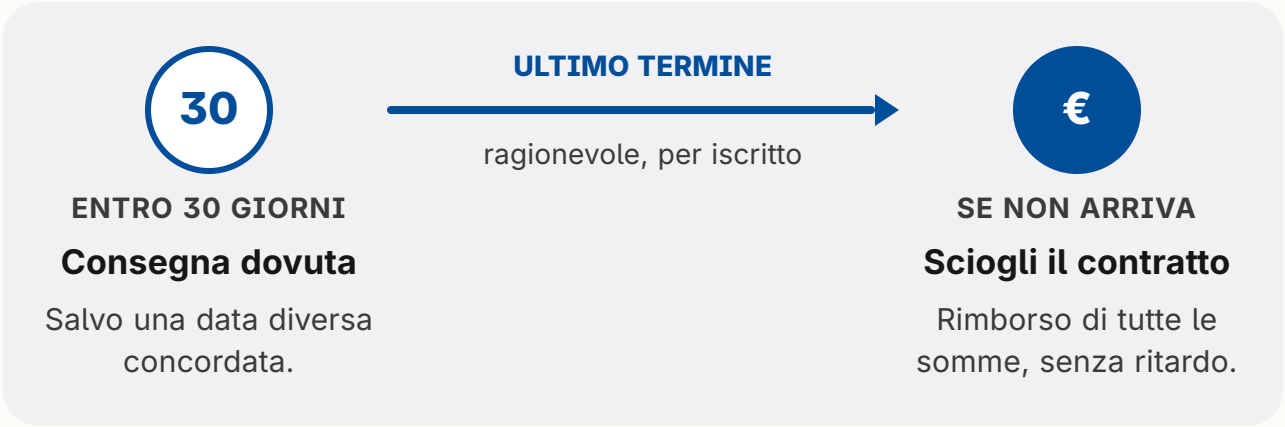
IN UNA FRASE

Il pacco deve arrivare entro 30 giorni, integro, e senza costi nascosti.

La consegna

Salvo accordi diversi, il venditore deve consegnare **entro 30 giorni** dall'acquisto. Se non lo fa, gli dai un ultimo termine ragionevole. Se scade anche quello, puoi sciogliere il contratto e riavere subito tutti i soldi, oltre agli eventuali danni.

Puoi sciogliere il contratto subito, senza dare un ultimo termine, se il venditore rifiuta di consegnare o se la data era essenziale (per esempio un abito per un matrimonio) e lo avevi detto prima.



Chi rischia se il pacco si rompe

Fino a quando non hai il pacco in mano, il rischio è del venditore. Se arriva rotto o si perde, è un problema suo. Fa eccezione il caso in cui il corriere l'hai scelto tu, e non era tra quelli proposti dal venditore.

Pagamenti e telefonate

- Il venditore non può farti pagare un **sovrapprezzo** perché usi una certa carta o un certo metodo di pagamento.
- Se qualcuno usa la tua carta in modo fraudolento, o ti addebita più del pattuito, la banca che l'ha emessa deve riaccreditarti i soldi.
- Se chiami l'assistenza per un contratto già concluso, non puoi pagare più della tariffa base.
- Ogni pagamento extra richiede il tuo **consenso espresso**. Le caselle già spuntate non valgono: se hai pagato per una casella pre-selezionata, hai diritto al rimborso.

UN ESEMPIO

Paolo prenota un servizio online e solo dopo si accorge di aver pagato anche una “protezione premium”: la casella era già spuntata. Può chiederne il rimborso, perché non l'ha scelta lui.

Rinnovi automatici e regali non richiesti

Nei contratti di servizi a tempo determinato che si rinnovano da soli, l'azienda deve avvisarti **30 giorni prima** della scadenza, dicendoti entro quando puoi disdire. Se non lo fa, fino alla scadenza successiva puoi recedere quando vuoi e senza spese.

Se ti mandano un prodotto o ti attivano un servizio che **non hai chiesto**, non devi pagare nulla. Il tuo silenzio non vale come “sì”. E il venditore non può consegnarti un prodotto diverso da quello ordinato, nemmeno se vale di più, senza il tuo consenso.

I tuoi diritti
✓ Consegna entro 30 giorni, o soldi indietro
✓ Il pacco rotto in viaggio è un problema del venditore
✓ Avviso 30 giorni prima di un rinnovo automatico
✓ Far causa nel tribunale della tua città

Cosa non sono obbligato a fare
✗ Pagare per caselle già spuntate
✗ Pagare o restituire merce non ordinata
✗ Accettare un prodotto diverso da quello ordinato
✗ Pagare sovrapprezzi per il metodo di pagamento

→ Passi pratici se il pacco non arriva

1. Scrivi al venditore (email o PEC) e fissa un **ultimo termine**, per esempio 7 giorni.
2. Se non consegna, comunica per iscritto che **sciogli il contratto** e chiedi il rimborso.
3. Se hai pagato con carta e non ti rimborsa, contatta la tua banca. Poi rivolgiti a un'associazione o a una conciliazione (capitolo 16).

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 60	A quali contratti si applicano questi diritti.
Art. 61	Consegna entro 30 giorni. Se non arriva: ultimo termine, poi scioglimento e rimborso.
Art. 62	Niente sovrapprezzi per il mezzo di pagamento. La banca riaccredita in caso di frode.
Art. 63	Il rischio passa a te solo quando hai il bene in mano, salvo corriere scelto da te.
Art. 64	Chiamare l'assistenza non può costare più della tariffa base.
Art. 65	Ogni pagamento extra richiede il consenso espresso. Le caselle pre-spuntate danno diritto al rimborso.
Art. 65-bis	Avviso 30 giorni prima del rinnovo automatico, altrimenti recedi quando vuoi, gratis.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 65-ter	Dal 27 settembre 2026, un avviso e un'etichetta uguali in tutta Europa per la garanzia legale e quella di durabilità.
Art. 66	L'AGCM vigila su questi diritti e sanziona. Resta sempre possibile andare dal giudice o in conciliazione.
Art. 66-bis	Per le cause è competente il giudice del luogo dove vive il consumatore.
Art. 66-ter	Non puoi rinunciare a questi diritti. Le clausole che li limitano non ti vincolano.
Art. 66-quater	Moduli e siti devono richiamare queste norme. Si può ricorrere alla conciliazione.
Art. 66-quinquies	Forniture non richieste: non paghi nulla e il silenzio non è consenso. Niente prodotti diversi da quelli ordinati.
Art. 67	Restano validi gli altri diritti previsti dalla legge e le regole del Codice civile.

CAPITOLO 9 · ARTT. 69–101

Vacanze e servizi pubblici. Regole su misura.

Multiproprietà e “club vacanze” hanno regole molto protettive, perché si firmano spesso sotto pressione. Qui trovi anche dove sono finite le norme sui viaggi e cosa dice il Codice sui servizi pubblici.



IN UNA FRASE

Per una multiproprietà non paghi nulla nei primi 14 giorni e puoi andartene senza spese.

Di quali contratti parliamo

- **Multiproprietà**: paghi per usare un alloggio per alcuni periodi, per più di un anno.
- **Prodotti per le vacanze di lungo termine**: paghi per avere sconti o vantaggi su alloggi e viaggi, per più di un anno (i “club vacanze”).
- **Rivendita**: paghi qualcuno perché ti aiuti a vendere o comprare una multiproprietà.
- **Scambio**: paghi per scambiare i tuoi periodi con quelli di altri.

UN ESEMPIO

In vacanza, Rita e Franco vengono invitati a una “presentazione con aperitivo”. Firmano una multiproprietà e il venditore chiede subito un acconto. Non possono pagarlo: qualsiasi acconto è vietato fino alla fine dei 14 giorni di recesso.

Le tutele principali

- Prima della firma ricevi un **formulario informativo** standard, gratis, su carta o altro supporto durevole.
- Il contratto è **scritto**, a pena di nullità, in italiano e nella lingua del tuo Paese UE se diversa. Contiene un modulo separato per recedere.
- Puoi **recedere entro 14 giorni**, senza motivo, senza spese e senza pagare nulla per ciò che hai già usato. Il recesso si comunica per iscritto, con una prova dell'invio.
- Il termine si allunga a **1 anno e 14 giorni** se manca il modulo di recesso, e a **3 mesi e 14 giorni** se mancano le informazioni.
- Nei club vacanze si paga a rate annuali uguali. Dalla seconda rata puoi chiudere il contratto senza penali.
- Se l'alloggio è in costruzione, l'operatore deve darti una garanzia bancaria o assicurativa.

Cosa puoi fare	Cosa è vietato all'operatore
✓ Recedere in 14 giorni senza alcun costo	✗ Chiederti acconti, garanzie o firme di debito nei 14 giorni
✓ Far sciogliere in automatico anche lo scambio e il finanziamento collegati	✗ Farti rinunciare ai tuoi diritti
✓ Far causa nella tua città e contare sulla tutela italiana anche se il contratto sceglie una legge straniera	✗ Invitarti a una vendita senza dirne lo scopo commerciale

Pacchetti turistici e viaggi

Gli articoli da 82 a 100, che regolavano i pacchetti turistici, sono stati abrogati nel 2011. Oggi le regole su pacchetti, vacanze organizzate e servizi turistici collegati sono nel **Codice del Turismo** (D.Lgs. 79/2011).

I servizi pubblici

Per acqua, trasporti, rifiuti e gli altri servizi pubblici, lo Stato e le Regioni devono garantire **standard di qualità** stabiliti in anticipo e resi pubblici. Gli utenti partecipano, tramite i loro rappresentanti, a decidere e controllare questi standard. Molti enti devono adottare una **Carta dei servizi**, che spesso prevede rimborsi automatici se il servizio non è all'altezza.

→ Passi pratici

1. Non firmare mai una multiproprietà il giorno stesso della presentazione: chiedi il formulario e portalo a casa.
2. Se hai firmato, recedi entro 14 giorni con raccomandata o PEC, usando il modulo separato del contratto.
3. Per un disservizio pubblico, cerca la Carta dei servizi dell'ente e presenta reclamo secondo le sue istruzioni.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 69	Le definizioni: multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita, scambio.
Art. 70	Nelle promozioni va detto chiaramente lo scopo commerciale. Ogni pubblicità dice come avere le informazioni.
Art. 71	Le informazioni precontrattuali, con formulari standard, gratuite e nella tua lingua.
Art. 72	Il contratto scritto, in italiano, con il modulo di recesso separato e le clausole chiave firmate a parte.
Art. 72-bis	La garanzia (fideiussione) obbligatoria in certi casi, per esempio per un alloggio in costruzione.
Art. 73	Il recesso in 14 giorni e gli allungamenti a 3 mesi o 1 anno se mancano informazioni o modulo.
Art. 74	Come si recede: per iscritto, senza alcuna spesa o penale.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 75	Il divieto di acconti durante il periodo di recesso.
Art. 76	Club vacanze: rate annuali uguali e possibilità di uscire dalla seconda rata.
Art. 77	Il recesso scioglie anche scambio, finanziamento e altri contratti collegati.
Art. 78	Diritti irrinunciabili e giudice della tua città, anche con leggi straniere.
Artt. 79–80	Tutela davanti all'AGCM e al giudice. Si può ricorrere alla mediazione.
Art. 81	Sanzioni da 1.000 a 5.000 euro e sospensione dell'attività per chi ripete le violazioni.
Art. 81-bis	Restano gli altri diritti e il Codice civile.
Artt. 82–100	Abrogati: i servizi turistici ora sono nel Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011).
Art. 101	Servizi pubblici: standard di qualità pubblici, partecipazione degli utenti, Carte dei servizi.

CAPITOLO 10 · ARTT. 102–113

Prodotti sicuri. Solo quelli possono essere venduti.

Chi produce, importa o vende un prodotto deve assicurarsi che sia sicuro. Vale anche per gli acquisti online e sui marketplace.

IN UNA FRASE

Sul mercato possono arrivare solo prodotti sicuri: se non lo sono, vanno ritirati.

Le regole di base

Dal 2024 la sicurezza dei prodotti è regolata soprattutto da un regolamento europeo, il **GPSR** (Regolamento UE 2023/988), che vale direttamente in tutta l'Unione. Il Codice, aggiornato nel 2026, aggiunge le regole italiane su controlli, reclami e sanzioni.

- Ogni operatore della catena (produttore, importatore, distributore, marketplace) ha obblighi precisi per la sicurezza.
- Avvertenze, istruzioni di sicurezza e avvisi di richiamo devono essere **in italiano** e ben visibili.
- Chi scopre che un suo prodotto è pericoloso deve segnalarlo subito alle autorità tramite il portale europeo **Safety Business Gateway**.

- Le autorità segnalano i prodotti a rischio grave nel sistema di allerta europeo **Safety Gate** entro 4 giorni lavorativi.

UN ESEMPIO

Elena compra online un caricabatterie che si surriscalda. Cerca il modello su Safety Gate e scopre che è già stato segnalato come pericoloso. Può presentare un reclamo all'autorità di vigilanza e chiedere al venditore un rimedio.

Cosa puoi fare

- ✓ Controllare i prodotti richiamati su Safety Gate
- ✓ Segnalare un prodotto pericoloso sul portale Consumer Safety Gateway
- ✓ Fare reclamo all'autorità di vigilanza ed essere informato sul seguito
- ✓ In caso di richiamo, ottenere riparazione, sostituzione o rimborso

Cosa non è ammesso

- ✗ Vendere prodotti pericolosi: è un reato
- ✗ Avvertenze di sicurezza solo in lingua straniera
- ✗ Nascondere alle autorità che un prodotto è pericoloso

⚠ Attenzione

- Vendere prodotti pericolosi è punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e un'ammenda da 10.000 a 100.000 euro, aumentata se il rischio è grave.
- Alcuni prodotti, come giocattoli o apparecchi elettrici, hanno anche regole europee specifiche. Il Codice si applica per tutto ciò che quelle regole non coprono.

→ Passi pratici

1. Se un prodotto ti sembra pericoloso, smetti di usarlo e conserva scontrino e confezione.
2. Cerca il modello su **Safety Gate** (ec.europa.eu/safety-gate) per vedere se è già stato richiamato.
3. Segnalalo sul **Consumer Safety Gateway** e chiedi al venditore un rimedio. Se ti ha fatto male, vedi il capitolo 11.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 102	Lo scopo: solo prodotti sicuri sul mercato, anche online. Si coordina con il regolamento europeo GPSR.
Art. 103	Le definizioni: regolamento, autorità di vigilanza e di controllo, ufficio unico di collegamento.
Art. 104	Gli obblighi degli operatori. Avvertenze e richiami sempre in italiano.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 105	Abrogato nel 2026.
Art. 106	Il Ministero delle imprese coordina le autorità di vigilanza. Le associazioni dei consumatori possono dare suggerimenti.
Art. 107	I controlli sul mercato e il diritto dei consumatori a presentare reclami ed essere informati sul seguito.
Art. 108	I provvedimenti di ritiro o richiamo vanno motivati e notificati entro 7 giorni. Le imprese possono difendersi.
Art. 109	Abrogato nel 2026.
Art. 110	Il sistema europeo di allerta Safety Gate: i prodotti a rischio grave vanno notificati entro 4 giorni lavorativi.
Art. 110-bis	I portali per segnalare i prodotti pericolosi: uno per le imprese, uno per i consumatori.
Art. 111	Restano le regole sulla responsabilità per i prodotti difettosi (capitolo 11).
Art. 112	Le sanzioni, penali e amministrative, anche per i marketplace che non eseguono gli ordini delle autorità.
Art. 113	Restano le norme di settore. I prodotti conformi alle vecchie regole e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 possono ancora essere venduti.

CAPITOLO 11 · ARTT. 114–127

Se un prodotto ti danneggia. Paga chi l'ha fabbricato.

Se un prodotto difettoso ti ferisce o rovina le tue cose, il produttore deve risarcirti, anche senza che tu debba dimostrare una sua colpa.

IN UNA FRASE

Il produttore risponde dei danni causati dai difetti dei suoi prodotti.

UN ESEMPIO

La bici elettrica di Davide prende fuoco in garage per un difetto della batteria e brucia anche il suo scooter. Davide può chiedere al produttore il risarcimento del danno allo scooter. Per la bici in sé, invece, usa la garanzia legale con il venditore (capitolo 13).

Quando un prodotto è difettoso

Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare. Si guarda a come è presentato, alle istruzioni e avvertenze, all'uso prevedibile e al momento in cui è stato messo in commercio. È difettoso anche se è meno sicuro degli altri esemplari della stessa serie. Non lo è solo perché poi è uscito un modello migliore.

Cosa devi dimostrare

Tu devi provare tre cose: il **difetto**, il **danno** e il **legame** tra i due. Non devi provare che il produttore abbia sbagliato. Se è probabile che il danno venga da un difetto, il giudice può far anticipare al produttore le spese della perizia.

Se non sai chi è il produttore, puoi chiederlo per iscritto al venditore. Se lui non te lo dice entro 3 mesi, risponde al suo posto.

3 anni
Per chiedere il risarcimento, da quando conosci danno, difetto e responsabile

10 anni
Limite massimo dalla messa in commercio del prodotto

387 €
Franchigia: per i danni alle cose si risarcisce solo la parte oltre questa cifra

Cosa viene risarcito

- ✓ Morte e lesioni personali
- ✓ Danni ad altre cose di uso privato, oltre 387 euro
- ✓ Anche se più responsabili: ognuno risponde per l'intero

Quando il produttore non risponde

- ✗ Se il difetto non c'era quando il prodotto è uscito
- ✗ Se, all'epoca, la scienza non permetteva di vederlo
- ✗ Se hai usato il prodotto sapendo del difetto e del pericolo
- ✗ Per il danno al prodotto difettoso stesso

⚠ Attenzione

- Qualsiasi clausola che escluda o limiti in anticipo questa responsabilità è nulla.
- Il termine di 10 anni si ferma solo con una causa in tribunale o con il riconoscimento da parte del responsabile: una lettera non basta.
- Se anche tu sei stato imprudente, il risarcimento si riduce in proporzione.

→ Passi pratici

1. Conserva il prodotto difettoso, lo scontrino e le foto dei danni. Non buttare nulla.
2. Fatti visitare e conserva i referti, se ti sei fatto male.
3. Scrivi al produttore (o al venditore, chiedendo chi è il produttore) e rivolgiti a un legale: i tempi contano.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 114	Il produttore è responsabile dei danni causati dai difetti del prodotto.
Art. 115	Cos'è un prodotto (anche l'elettricità) e chi è il produttore.
Art. 116	Se il produttore è ignoto, risponde il venditore che non lo indica entro 3 mesi.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 117	Quando un prodotto è difettoso.
Art. 118	I casi in cui il produttore non risponde.
Art. 119	Quando un prodotto è “messo in circolazione”.
Art. 120	Cosa deve provare il danneggiato e cosa il produttore.
Art. 121	Se ci sono più responsabili, rispondono tutti per l'intero.
Art. 122	Se il danneggiato ha colpa, il risarcimento si riduce o si esclude.
Art. 123	I danni risarcibili: persone e cose private, con franchigia di 387 euro.
Art. 124	Nulli i patti che escludono o limitano la responsabilità.
Art. 125	Prescrizione in 3 anni.
Art. 126	Il diritto si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione.
Art. 127	Restano gli altri diritti previsti dalla legge. Esclusi i danni nucleari e i prodotti precedenti al 30 luglio 1988.

CAPITOLO 12 · ARTT. 127-BIS–127-UNDECIES

Riparare invece di buttare. Anche dopo la garanzia.

Quando la garanzia legale è finita, per molti elettrodomestici e dispositivi puoi comunque chiedere al produttore di ripararli a un prezzo ragionevole.



IN UNA FRASE

Per alcuni prodotti il produttore deve ripararli quando glielo chiedi, anche fuori garanzia.

Per quali prodotti

L'obbligo di riparazione vale per i prodotti per cui l'Unione europea ha fissato requisiti di riparabilità:

- lavatrici, lavasciuga, asciugatrici e lavastoviglie;
- frigoriferi e congelatori;
- televisori e monitor;
- smartphone, cordless e tablet;
- aspirapolvere e stufe e apparecchi per il riscaldamento domestico;
- prodotti con batterie per mezzi leggeri, come bici e monopattini elettrici;
- saldatrici, server e sistemi di archiviazione dati.

Come funziona la riparazione

- La riparazione è **gratuita o a un prezzo ragionevole**, in tempi ragionevoli.
- Il produttore può prestarti un apparecchio sostitutivo. Se riparare è impossibile, può offrirti un prodotto ricondizionato.
- Se il produttore è fuori dall'UE, l'obbligo passa al suo rappresentante, poi all'importatore, poi al distributore.
- Il produttore non può rifiutare la riparazione solo perché il prodotto è già stato aperto da un altro tecnico.
- Non può bloccare con software o clausole i ricambi compatibili, usati o stampati in 3D, se sono a norma.

Il modulo europeo per la riparazione

Qualsiasi riparatore può darti un **modulo europeo** gratuito con il difetto, il tipo di riparazione, il prezzo (o il massimo), i tempi e un eventuale apparecchio sostitutivo. Le condizioni restano ferme per **30 giorni**. Può farti pagare solo l'eventuale diagnosi, ma deve dirtelo prima.

UN ESEMPIO

La lavatrice di Chiara ha tre anni e si blocca. La garanzia legale è finita, ma Chiara può chiedere al produttore di ripararla a un prezzo ragionevole. Può anche confrontare i preventivi di riparatori indipendenti con il modulo europeo.

I tuoi diritti

- ✓ Chiedere la riparazione al produttore, anche fuori garanzia
- ✓ Vedere online i prezzi indicativi delle riparazioni
- ✓ Scegliere liberamente il tuo riparatore
- ✓ Usare gratis la piattaforma europea della riparazione, una volta attivata

I limiti

- ✗ L'obbligo vale solo per i prodotti dell'elenco
- ✗ Non c'è obbligo se la riparazione è impossibile
- ✗ Fuori garanzia la riparazione può essere a pagamento

Da sapere

Se il difetto compare durante i 2 anni di garanzia legale, la riparazione è gratuita e la chiede al venditore (capitolo 13). Le regole di questo capitolo servono soprattutto dopo.

→ Passi pratici

1. Controlla se il tuo prodotto è nell'elenco e cerca sul sito del produttore la sezione riparazioni e i prezzi indicativi.
2. Chiedi al produttore e a un riparatore indipendente il **modulo europeo** e confronta.
3. Se il produttore rifiuta senza motivo, segnalalo all'AGCM.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 127-bis	Si applica alle riparazioni dei difetti fuori dalla garanzia del venditore. L'obbligo per i produttori riguarda i prodotti dell'Allegato II-decies.
Art. 127-ter	Le definizioni: riparatore, riparazione, ricondizionamento, specifiche di riparabilità.
Art. 127-quater	Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, gratuito e valido 30 giorni.
Art. 127-quinquies	L'obbligo di riparazione del produttore: prezzo ragionevole, niente blocchi ai ricambi, libertà di scelta del riparatore.
Art. 127-sexies	Il produttore pubblica gratis le informazioni sui suoi servizi di riparazione.
Art. 127-septies	La sezione italiana della piattaforma europea della riparazione, gratuita per i consumatori.
Art. 127-octies	Il Ministero delle imprese è il punto di contatto nazionale per la piattaforma.
Art. 127-novies	Ministeri, AGCM e Consiglio dei consumatori pubblicano online i tuoi diritti sulla riparazione.
Art. 127-decies	I patti che riducono questi diritti sono nulli.
Art. 127-undecies	Sanzioni da 5.000 a 50.000 euro, raddoppiate se gravi o ripetute. Vigila l'AGCM.

CAPITOLO 13 · ARTT. 128–135-SEPTIES

La garanzia legale. Due anni, sempre, gratis.

Ogni bene che compri da un'azienda è coperto per 2 anni dalla garanzia legale. Non serve chiederla, non si paga e nessuno può togliertela.



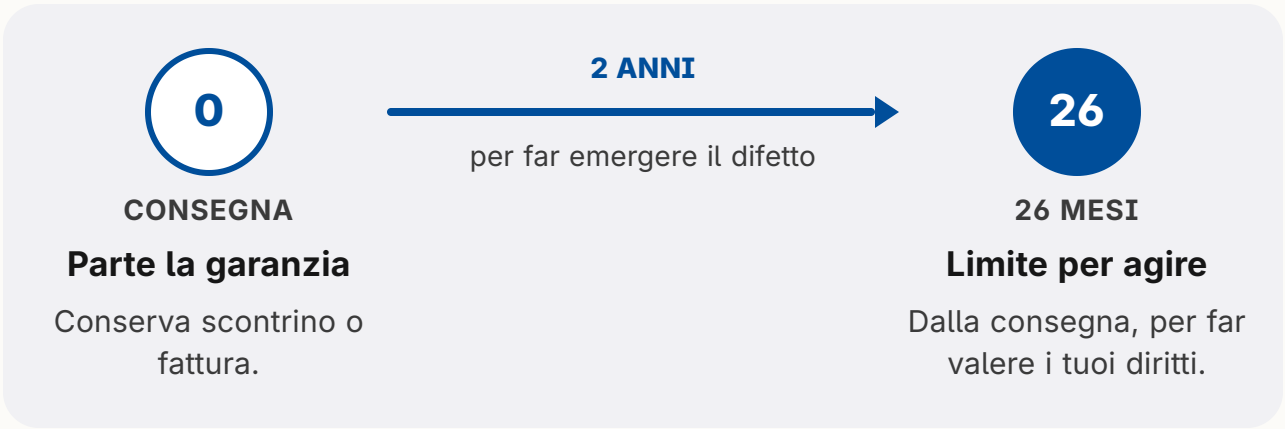
IN UNA FRASE

Se il prodotto non è come doveva essere, il venditore deve rimediare.

Quando un bene è “non conforme”

Un bene è conforme se corrisponde a quanto promesso nel contratto: descrizione, quantità, qualità, accessori, istruzioni e aggiornamenti. Deve anche avere ciò che ti aspetti normalmente da un prodotto di quel tipo: funzionare, durare, essere sicuro, compatibile e riparabile, come dicono la pubblicità e l'etichetta.

È non conforme anche quando un'installazione inclusa nel prezzo è fatta male, o quando l'hai montato tu ma le istruzioni erano sbagliate.



2 anni
Il venditore risponde dei difetti che compaiono entro 2 anni dalla consegna

1 anno
Nel primo anno si presume che il difetto ci fosse già: non devi provarlo tu

+12 mesi
Se scegli la riparazione, la garanzia si allunga una volta di 12 mesi

I rimedi, in ordine

1. **Riparazione o sostituzione.** Scegli tu quale, a meno che sia impossibile o costi troppo al venditore rispetto all'altra. Deve essere gratuita, in tempi ragionevoli e senza disagi seri. Comprende spedizione, smontaggio e rimontaggio.
2. **Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto**, cioè la restituzione dei soldi. Le ottieni se il venditore non ripara né sostituisce, se il difetto si ripresenta, se è molto grave o se il venditore dice che non rimedierà. Per un difetto lieve non puoi risolvere il contratto, ma puoi avere uno sconto.

Prima di intervenire, il venditore deve dirti che puoi scegliere tra riparazione e sostituzione, e che la riparazione allunga la garanzia di 12 mesi (per gli acquisti dal 31 luglio 2026).

UN ESEMPIO

Dopo 14 mesi il frigorifero di Ahmed smette di raffreddare. Ahmed si rivolge al negozio dove l'ha comprato e sceglie la riparazione. Il negozio non può mandarlo dal produttore né fargli pagare il tecnico, e la garanzia del frigo si allunga di 12 mesi.

Cosa puoi fare	I limiti
✓ Rivolgerti sempre al venditore, non al produttore	✗ Usura normale e danni causati da te non sono coperti
✓ Scegliere tra riparazione e sostituzione	✗ Niente garanzia per difetti accettati per iscritto al momento dell'acquisto
✓ Sospendere il pagamento delle rate finché il venditore non rimedia	✗ Sull'usato può essere ridotta, ma non sotto 1 anno
✓ Non pagare per l'uso del bene sostituito	✗ Non vale per acquisti tra privati

Garanzia legale e garanzia commerciale

La **garanzia commerciale** (o convenzionale) è un impegno in più che il venditore o il produttore offrono, a volte a pagamento. Deve essere scritta in italiano, in modo semplice, e deve dire chiaramente che la garanzia legale resta comunque. Se un produttore promette una durata, risponde direttamente a te per tutto quel periodo.

⚠ Attenzione

- Non serve più denunciare il difetto entro 2 mesi: quella regola non esiste più dal 2022. Ma agisci comunque presto, entro **26 mesi** dalla consegna.
- Diffida di chi ti vende un'"estensione di garanzia" per i primi 2 anni: quella copertura ce l'hai già per legge.
- Per i prodotti connessi (smart TV, telefoni) il venditore deve fornirti gli aggiornamenti necessari. Se non li installi dopo essere stato avvisato, i difetti che ne derivano non sono coperti.

→ Passi pratici

1. Ritrova lo scontrino, la fattura o l'estratto conto con l'acquisto.
2. Scrivi al **venditore** (email o PEC): descrivi il difetto e chiedi la riparazione o la sostituzione, citando l'art. 135-bis del Codice del Consumo.
3. Se non risponde o rifiuta, chiedi per iscritto la riduzione del prezzo o la restituzione dei soldi. Poi passa a una conciliazione (capitolo 16).

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 128	A quali vendite si applica (anche permuta, appalto, beni da fabbricare, animali vivi, beni usati) e le definizioni.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 129	Quando un bene è conforme: requisiti promessi nel contratto e requisiti che ti aspetti normalmente, incluse durata e riparabilità.
Art. 130	Pubblicità del produttore, aggiornamenti obbligatori per i beni digitali, difetti accettati per iscritto.
Art. 131	L'installazione sbagliata conta come difetto se fatta dal venditore o dovuta a istruzioni errate.
Art. 132	Rimedi anche se l'uso è limitato da diritti di terzi, per esempio brevetti.
Art. 133	Il venditore risponde per 2 anni (+12 mesi dopo una riparazione). Si agisce entro 26 mesi. Sull'usato, minimo 1 anno.
Art. 134	Il venditore può rivalersi su chi gli ha fornito il bene difettoso.
Art. 135	Nel primo anno si presume che il difetto esistesse già alla consegna.
Art. 135-bis	I rimedi: riparazione o sostituzione, poi riduzione del prezzo o risoluzione. Puoi sospendere i pagamenti.
Art. 135-ter	Riparazione e sostituzione gratuite, rapide, con smontaggio e reinstallazione. Possibile un bene sostitutivo, anche ricondizionato.
Art. 135-quater	Come si calcolano lo sconto e la restituzione dei soldi.
Art. 135-quinquies	Le garanzie commerciali e la garanzia di durabilità del produttore.
Art. 135-sexies	I patti che limitano la garanzia legale sono nulli.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 135-septies	Per il resto si applica il Codice civile, compreso il risarcimento del danno.

CAPITOLO 14 · ARTT. 135-OCTIES–135-VICIES-QUATER

App e abbonamenti digitali. Garantiti anche loro.

Film in streaming, app, videogiochi, e-book, cloud, software: anche ciò che non tocchi con mano deve funzionare come promesso. Vale anche quando “paghi” con i tuoi dati.



IN UNA FRASE

Un contenuto o servizio digitale che non arriva o non funziona dà diritto a un rimedio.

A cosa si applica

- Ai **contenuti digitali**: file, app, giochi, musica, e-book.
- Ai **servizi digitali**: streaming, cloud, social, piattaforme online.
- Sia quando paghi un prezzo, sia quando in cambio fornisci i tuoi **dati personali** (salvo che servano solo a farti usare il servizio).

Non si applica al software già dentro un oggetto, come lo smartphone o la smart TV: lì vale la garanzia del bene (capitolo 13).

UN ESEMPIO

Giorgio paga un abbonamento annuale a un'app di fitness. Dopo un aggiornamento l'app non funziona più sul suo telefono, che prima era compatibile. Può chiedere che il problema venga risolto. Se non succede, può avere uno sconto per il periodo del disservizio o chiudere il contratto con rimborso.

I tuoi rimedi

- **Se il contenuto non arriva**: chiedi di fornirlo. Se non succede in tempi ragionevoli, puoi chiudere il contratto. Puoi farlo subito se l'azienda dice che non lo fornirà o se la data era essenziale.
- **Se non funziona**: hai diritto a farlo sistemare gratis e in tempi ragionevoli. Se non succede, o il difetto è grave, puoi avere una riduzione del prezzo o chiudere il contratto.
- **Rimborso** entro 14 giorni da quando comunichi la tua decisione, con lo stesso metodo di pagamento e senza costi.
- Dopo la chiusura puoi **riprenderti i contenuti** che hai caricato o creato (non i dati personali, protetti dal GDPR), gratis e in un formato di uso comune.

2 anni

Per un acquisto singolo, garanzia sui difetti che compaiono entro 2 anni

Tutta la durata

Per un abbonamento, garanzia per tutto il periodo di fornitura

30 giorni

Per recedere gratis se una modifica peggiora il servizio

Se cambiano il servizio

In un abbonamento l'azienda può modificare il servizio solo se il contratto lo prevede, per un motivo valido e senza costi per te. Deve avvisarti in modo chiaro. Se la modifica peggiora in modo non trascurabile l'uso o l'accesso, puoi recedere gratis entro 30 giorni dall'avviso, salvo che ti permetta di tenere la versione precedente.

I tuoi diritti

- ✓ Aggiornamenti necessari per far funzionare il servizio
- ✓ Rimborso proporzionato al periodo di disservizio
- ✓ Riprenderti foto, file e contenuti che hai creato

I limiti

- ✗ Niente risoluzione per difetti lievi in un servizio a pagamento
- ✗ Esclusi sanità, giochi d'azzardo, servizi finanziari e software open source gratuito

⚠ Attenzione

- Se il problema dipende dal tuo dispositivo (per esempio un sistema operativo troppo vecchio), l'azienda non risponde, purché ti abbia informato prima dei requisiti tecnici.
- Chiusa la fornitura, smetti di usare il contenuto. Se era su un supporto fisico (come un DVD), restituiscilo se te lo chiedono, a loro spese.

→ Passi pratici

1. Fai screenshot dell'errore e annota da quando il servizio non funziona.
2. Scrivi all'assistenza chiedendo di risolvere il problema entro un termine preciso.
3. Se non succede, chiedi per iscritto lo sconto o la chiusura con rimborso e scarica i tuoi contenuti.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 135-octies	A cosa si applica: contenuti e servizi digitali pagati con denaro o con i dati personali. Le definizioni.
Art. 135-novies	Le esclusioni: software dentro i beni, telefonia e internet (ma non le app di messaggistica), sanità, azzardo, servizi finanziari, open source gratuito, proiezioni al cinema, dati pubblici.
Art. 135-decies	Come e quando va fornito il contenuto, e quando è conforme al contratto.
Art. 135-undecies	Aggiornamenti obbligatori e cosa succede se non li installi.
Art. 135-duodecies	L'integrazione sbagliata nel tuo dispositivo conta come difetto, se dipende dall'azienda.
Art. 135-terdecies	Rimedi anche se l'uso è limitato da diritti di terzi.
Art. 135-quaterdecies	Per quanto tempo risponde l'azienda: 2 anni o tutta la durata dell'abbonamento. Si agisce entro 26 mesi.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 135-quindecies	L'azienda può rivalersi su chi l'ha causato.
Art. 135-sex-decies	Tocca all'azienda provare di aver fornito il contenuto e che funzionava (per 1 anno, o per tutto l'abbonamento). Tu collabori a capire se il problema è nel tuo dispositivo.
Art. 135-septies-decies	Se il contenuto non viene fornito: sollecito, poi chiusura del contratto.
Art. 135-duodevicies	I rimedi per i difetti: ripristino, riduzione del prezzo o chiusura del contratto.
Art. 135-undevicies	Come si chiude il contratto e cosa succede ai tuoi contenuti.
Art. 135-vicies	Il rimborso entro 14 giorni, senza costi.
Art. 135-vicies-semel	Le modifiche al servizio e il diritto di recedere gratis entro 30 giorni.
Art. 135-vicies-bis	I patti che riducono questi diritti sono nulli.
Art. 135-vicies-ter	Per il resto vale il Codice civile.
Art. 135-vicies-quater	L'AGCM vigila e sanziona le violazioni di tutto il titolo sulla garanzia.

Non sei da solo. Associazioni e azioni collettive.

Quando lo stesso problema colpisce tante persone, le associazioni dei consumatori possono fare causa per tutti, senza che ognuno debba pagare un avvocato.



IN UNA FRASE

Un'associazione riconosciuta può far fermare un'azienda e ottenere un risarcimento per tutti.

Le associazioni riconosciute

Presso il Ministero delle imprese c'è un **elenco ufficiale delle associazioni** dei consumatori rappresentative a livello nazionale. Per entrarci devono esistere da almeno 3 anni, avere uno statuto democratico, nessuno scopo di lucro, un numero minimo di iscritti in almeno 5 regioni e nessun legame con le imprese. Non possono fare pubblicità a prodotti di terzi.

Le associazioni dell'elenco fanno parte del **Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti**, che dà pareri sulle leggi, fa proposte e promuove informazione e accesso alla giustizia.

L'azione rappresentativa

È la nuova azione collettiva europea, in vigore dal 25 giugno 2023. Un'associazione dell'elenco, o un ente di un altro Paese UE, può agire **senza bisogno di una delega** dei singoli consumatori per due scopi, anche insieme:

- **Inibitorio**: far cessare o vietare una condotta illecita, con la pubblicazione della decisione sui giornali.
- **Compensativo**: ottenere per i consumatori danneggiati un risarcimento, una riparazione, una sostituzione, uno sconto o il rimborso.

Vale per le violazioni di molte leggi a tutela dei consumatori, elencate nell'allegato II-septies del Codice (pratiche scorrette, clausole abusive, garanzia, viaggi, trasporti, privacy, servizi finanziari e altre).

UN ESEMPIO

Migliaia di clienti di una compagnia telefonica ricevono addebiti non dovuti. Un'associazione avvia un'azione rappresentativa davanti al tribunale delle imprese. I clienti possono aderire per ottenere il rimborso, senza fare ognuno la propria causa.

Cosa puoi fare

- ✓ Segnalare il problema a un'associazione dell'elenco
- ✓ Aderire a un'azione per ottenere il risarcimento
- ✓ Mantenere comunque il tuo diritto alla causa individuale

Cosa non devi temere

- ✗ Le spese legali dell'azienda, salvo mala fede o colpa grave
- ✗ Perdere i tuoi diritti per il tempo che passa: la prescrizione si interrompe

Da sapere

- Prima dell'azione inibitoria l'associazione deve chiedere all'azienda di smettere, per raccomandata o PEC, e attendere 15 giorni.
- Se l'azienda non rispetta la decisione del giudice, paga da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione o giorno di ritardo.
- Le associazioni pubblicano sul loro sito le azioni avviate e i risultati. Il Ministero le raccoglie sul proprio sito.
- Oltre all'azione rappresentativa esiste l'azione di classe del Codice di procedura civile, che possono avviare anche i singoli.

→ Passi pratici

1. Cerca l'elenco delle associazioni riconosciute sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Contatta un'associazione e porta i documenti: contratto, bollette, email.
3. Segui sul sito del Ministero le azioni rappresentative in corso, per sapere se puoi aderire.

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 136	Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti: composizione e compiti.
Art. 137	L'elenco delle associazioni riconosciute e i requisiti per entrarci.
Art. 138	Abrogato nel 2017.
Artt. 139–140-bis	Abrogati: la vecchia azione inibitoria e la vecchia class action, sostituite dalle regole qui sotto e dal Codice di procedura civile.
Art. 140-ter	Le definizioni e l'ambito: azione rappresentativa, provvedimento inibitorio e compensativo.
Art. 140-quater	Chi può agire: associazioni dell'elenco, organismi pubblici indipendenti, enti di altri Paesi UE.
Art. 140-quinquies	Gli enti abilitati alle azioni in altri Paesi UE e i requisiti di indipendenza.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 140-sexies	L'elenco degli enti è comunicato alla Commissione europea e controllato ogni 5 anni.
Art. 140-septies	Come si avvia l'azione: tribunale delle imprese, pubblicità del ricorso, casi di inammissibilità.
Art. 140-octies	L'azione per far cessare la condotta. Non serve provare colpa né danni. Prima, una diffida di 15 giorni.
Art. 140-novies	L'azione per il risarcimento. Il consumatore paga le spese solo per mala fede o colpa grave.
Art. 140-decies	Gli accordi transattivi, controllati dal tribunale.
Art. 140-undecies	Le associazioni pubblicano le azioni e i risultati.
Art. 140-duodecies	L'azione interrompe la prescrizione e impedisce le decadenze per i consumatori.
Art. 140-terdecies	Penalità da 1.000 a 5.000 euro per ogni inadempimento o giorno di ritardo.
Art. 140-quaterdecies	Il contributo unificato per queste cause è dimezzato.

CAPITOLO 16 · ARTT. 141–141-DECIES

Litigare senza tribunale. Più veloce, quasi gratis.

Per molte liti con un'azienda puoi rivolgerti a un organismo di conciliazione (ADR). È rapido, costa poco o nulla e non serve un avvocato.



IN UNA FRASE

Un organismo imparziale ti aiuta a trovare un accordo con l'azienda in 90 giorni.

Cos'è una procedura ADR

ADR significa “risoluzione alternativa delle controversie”. È una procedura fuori dal tribunale, anche online, gestita da un organismo iscritto negli elenchi ufficiali delle autorità (per esempio quelli di ARERA, AGCOM, Banca d'Italia, IVASS, Consob o del Ministero). L'organismo propone una soluzione oppure aiuta te e l'azienda a trovarne una.

Ci sono anche le **conciliazioni paritetiche**: un rappresentante dell'azienda e uno di un'associazione dei consumatori cercano insieme l'accordo.

90 giorni
Durata massima, prorogabile di altri 90 per i casi complessi

0 €
Gratis o a costo minimo per il consumatore

21 giorni
Entro cui l'organismo deve dirti se non può trattare la tua lite

UN ESEMPIO

Teresa riceve una bolletta della luce con consumi stimati troppo alti. Il reclamo al fornitore non risolve. Prima di andare dal giudice deve tentare la conciliazione: lo fa online con il Servizio Conciliazione di ARERA, gratis, e trova un accordo per il rimborso.

I tuoi diritti

- ✓ Partecipare senza avvocato, o farti assistere da chi vuoi
- ✓ Ritirarti quando vuoi, se la procedura non ti convince
- ✓ Non perdere tempo utile: la prescrizione si ferma mentre la procedura è in corso
- ✓ Sapere dall'azienda quale organismo ADR usa

I limiti

- ✗ Di solito è volontaria anche per l'azienda
- ✗ Non vale per le cure sanitarie né per università e formazione pubbliche
- ✗ L'organismo può rifiutarla se non hai prima fatto reclamo all'azienda, o se la lite è già in tribunale

⚠ Attenzione: quando è obbligatoria

- **Telefonia e internet**: prima del giudice serve il tentativo di conciliazione presso i Corecom o la piattaforma ConciliaWeb di AGCOM.
- **Luce, gas e acqua**: serve il tentativo di conciliazione, per esempio con il Servizio Conciliazione di ARERA.
- **Banche, assicurazioni e altri casi** previsti dalla legge sulla mediazione: serve prima la mediazione civile o il ricorso all'arbitro di settore.

→ Passi pratici

1. Fai prima un **reclamo scritto** all'azienda. Se non risolve, l'azienda deve indicarti l'organismo ADR a cui aderisce.
2. Presenta la domanda online sul sito dell'organismo, con contratto, reclamo e risposte.
3. Per una lite con un'azienda di un altro Paese UE, chiedi aiuto gratuito al **Centro europeo consumatori** (ECC-Net Italia).

Gli articoli di questo capitolo

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 141	Definizioni e ambito delle procedure ADR. Restano obbligatorie quelle per telefonia, energia e i casi della mediazione civile.

ARTICOLO	COSA DICE
Art. 141-bis	Gli obblighi degli organismi ADR: sito aggiornato, domande online, persone competenti e imparziali.
Art. 141-ter	Le conciliazioni paritetiche tra azienda e associazioni dei consumatori.
Art. 141-quater	Trasparenza, gratuità o costi minimi, 90 giorni, nessun obbligo di avvocato, libertà di ritirarsi.
Art. 141-quinquies	La domanda ADR interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza, una volta.
Art. 141-sexies	L'azienda deve indicare sul sito e nelle condizioni l'organismo ADR. Aiuto per le liti transfrontaliere dal Centro europeo consumatori.
Art. 141-septies	La cooperazione tra organismi ADR e autorità in Europa.
Art. 141-octies	Le autorità competenti per gli elenchi ADR e il Ministero come punto di contatto.
Art. 141-novies	Cosa devono comunicare gli organismi per essere iscritti.
Art. 141-decies	Gli elenchi ufficiali degli organismi ADR e la vigilanza delle autorità.

APPENDICE A · ALLEGATO I, PARTE B

Modulo di recesso. Pronto da copiare.

Questo è il modulo tipo previsto dalla legge. Usarlo non è obbligatorio, ma è il modo più semplice per non dimenticare nulla. Puoi copiarlo in un'email o stamparlo.

Destinatario: nome del negozio, indirizzo e indirizzo email (li trovi nelle condizioni di vendita o nella conferma d'ordine)

Con la presente io/noi notifichiamo il recesso dal mio/nostro contratto di vendita dei seguenti beni/servizi:

_____

Ordinato il / ricevuto il: _____

Nome del consumatore: _____

Indirizzo del consumatore: _____

Firma (solo se invii il modulo su carta):

_____

Data: _____

Cancella le parole che non ti servono (io/noi, mio/nostro, beni/servizi, ordinato/ricevuto).

→ Come inviarlo

1. Se il sito ha il pulsante **“recedere dal contratto qui”**, usalo: ricevi subito una ricevuta con data e ora.
2. Altrimenti invialo via **email** o **PEC** all'indirizzo del venditore, o per raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Conserva la ricevuta o l'email inviata: in caso di contestazione, sei tu a dover provare di aver comunicato in tempo.

In alternativa, un'email semplice

TESTO DA COPIARE

Oggetto: Recesso dall'ordine n. [numero]

Buongiorno, con questa email comunico il recesso dal contratto relativo all'ordine n. [numero] del [data], ricevuto il [data], ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo. Chiedo il rimborso di quanto pagato con lo stesso metodo di pagamento. Cordiali saluti, [nome e cognome], [indirizzo].

APPENDICE B

A chi rivolgerti. Per ogni problema.

Un elenco breve degli enti utili, con il tipo di problema di cui si occupano.

PROBLEMA	A CHI RIVOLGERTI
Pubblicità ingannevole, pratiche aggressive, clausole abusive, recesso negato	Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM): segnalazione online gratuita su agcm.it.
Lite con un'azienda di un altro Paese UE	Centro europeo consumatori Italia (ECC-Net Italia): ecc-netitalia.it. Assistenza gratuita.
Luce, gas, acqua, rifiuti	ARERA e il suo Servizio Conciliazione, online.
Telefonia, internet, pay TV	Corecom della tua Regione o la piattaforma ConciliaWeb di AGCOM.
Banca, carte, prestiti	Reclamo alla banca, poi l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Investimenti	Reclamo all'intermediario, poi l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di Consob.
Assicurazioni	Reclamo alla compagnia, poi IVASS.
Prodotti pericolosi	Safety Gate (ec.europa.eu/safety-gate) per i richiami e il Consumer Safety Gateway per le segnalazioni.
Telefonate commerciali non volute	Registro pubblico delle opposizioni e Garante per la protezione dei dati personali.

PROBLEMA	A CHI RIVOLGERTI
Assistenza per qualsiasi problema	Le associazioni dei consumatori riconosciute: l'elenco è sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (mimit.gov.it).

Gli indirizzi web sono quelli istituzionali noti a ottobre 2026. Se uno non risponde, cerca il nome dell'ente su un motore di ricerca.

APPENDICE C

Parole difficili, spiegate.

PAROLA	COSA SIGNIFICA
ADR	Procedura per risolvere una lite fuori dal tribunale, con un organismo imparziale.
AGCM	L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, detta Antitrust. Controlla pubblicità e pratiche commerciali.
Clausola vessatoria	Una clausola che squilibra il contratto a danno del consumatore. È nulla.
Conformità	Il bene è come doveva essere secondo il contratto e secondo ciò che ci si aspetta normalmente.
Contratto a distanza	Concluso senza incontrarsi di persona: online, per telefono, per email.
Fuori dai locali commerciali	Concluso a casa tua, per strada, in ufficio o in una gita promozionale.
Decadenza	La perdita di un diritto perché non l'hai esercitato entro un termine.
Nullità di protezione	Una clausola non vale, ma il resto del contratto sì. Funziona solo a favore del consumatore.
PEC	Posta elettronica certificata: un'email che vale come una raccomandata.

PAROLA	COSA SIGNIFICA
Prescrizione	Il tempo massimo entro cui puoi far valere un diritto davanti al giudice.
Professionista	Chi vende o fornisce un servizio per lavoro: negozio, sito, azienda, artigiano.
Recesso	Il diritto di sciogliere un contratto, in certi casi senza dare motivi.
Risoluzione	La fine del contratto perché una parte non ha rispettato i suoi obblighi. Di solito comporta la restituzione dei soldi.
Supporto durevole	Un mezzo che conserva le informazioni senza modifiche: carta, email, PDF, chiavetta.

Nota su questa guida

Guida divulgativa al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), basata sul testo vigente al 23 ottobre 2026. Non sostituisce il testo ufficiale né la consulenza di un professionista.

Realizzata con l'intelligenza artificiale, progettata dal legal designer Michele Pozzo. Il metodo segue i principi del Manifesto della Legal Design Alliance.